

FALSIDADE DOCUMENTAL: É POSSÍVEL EVITAR?

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



FALSIDADE E VERACIDADE DOCUMENTAL

- Falsidade documental: “crime contra a fé pública” (Código Penal)
- Falsidade material e ideológica
- Potencialidade lesiva: falsidades grosseiras NÃO configuram crime
- Título X, Capítulo III, CP: falsidade documental



INÚMEROS CASOS OCORREM NO BRASIL

1) TJSC – Apelação Cível nº AC 511621 SC 2007.051162-1. Publicada em 12.02.2009. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Julgamento antecipado da lide. Pedido dos litigantes neste sentido, sob a alegação de desnecessidade da produção de prova oral. Cerceamento de defesa afastado. Material cognitivo encartado nos autos suficiente para o magistrado formar seu convencimento. Preliminar afastada. **Venda de imóvel mediante falsificação**. Verificação clara. Fraude caracterizada. Sentença de procedência mantida.

2) APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. NULIDADE ABSOLUTA. PROCURAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. O negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/2002. A falsificação de assinatura em procuração outorgada por instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato e afasta a hipótese de prescrição. (TJRS. Apel. Cível 70061249868. 18ª Câm. Cível. Rel. João Moreno Pomar. Publ. 18/06/2015).



O TEMPO: POLÍCIA CIVIL INVESTIGA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

Publicado em: 16/11/2020

[f Compartilhar](#) [t Compartilhar](#) [p Imprimir](#) [e-mail E-mail](#)

Os suspeitos se passavam por advogado, tabelião e escrevente e podem responder por crimes de estelionato, falsificação ideológica, falsificação de documentos, usurpação de função pública e apropriação indébita. Se condenados, podem pegar até 15 anos de prisão

Já imaginou pagar por inúmeras taxas e pela emissão de documentos para regularização de um imóvel e, ao levá-los ao cartório, perceber que caiu em um golpe? O fato aconteceu com uma mulher de Belo Horizonte, depois de ela ter contratado os serviços de três homens que se passavam por titulares de dessas instituições. A Polícia Civil acredita que outras pessoas tenham sido vítimas do trio. Nesta quinta-feira (12), a polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão em dois endereços (dois em Belo Horizonte e um em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais) e nos locais apreendeu selos, carimbos oficiais, além de documentos falsos. Apenas dois suspeitos foram localizados até o momento, mas nenhum foi preso.

"As investigações começaram no início do ano, após uma denúncia da vítima. Os investigados se passavam por um advogado, um tabelião e um escrevente substituto, mas não ocupavam esses cargos. Dois deles até já foram titulares de cartórios no interior do estado, mas foram destituídos das funções. Eles se valeram da expertise para fraudar os documentos", explicou o delegado responsável pela operação, Marlon Pacheco, do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes. "O homem que se passava por advogado, na verdade é dono de uma imobiliária e prometia resolver as questões jurídicas dos imóveis das vítimas. Eles usaram os nomes e as representações de pelo menos quatro cartórios", completou.

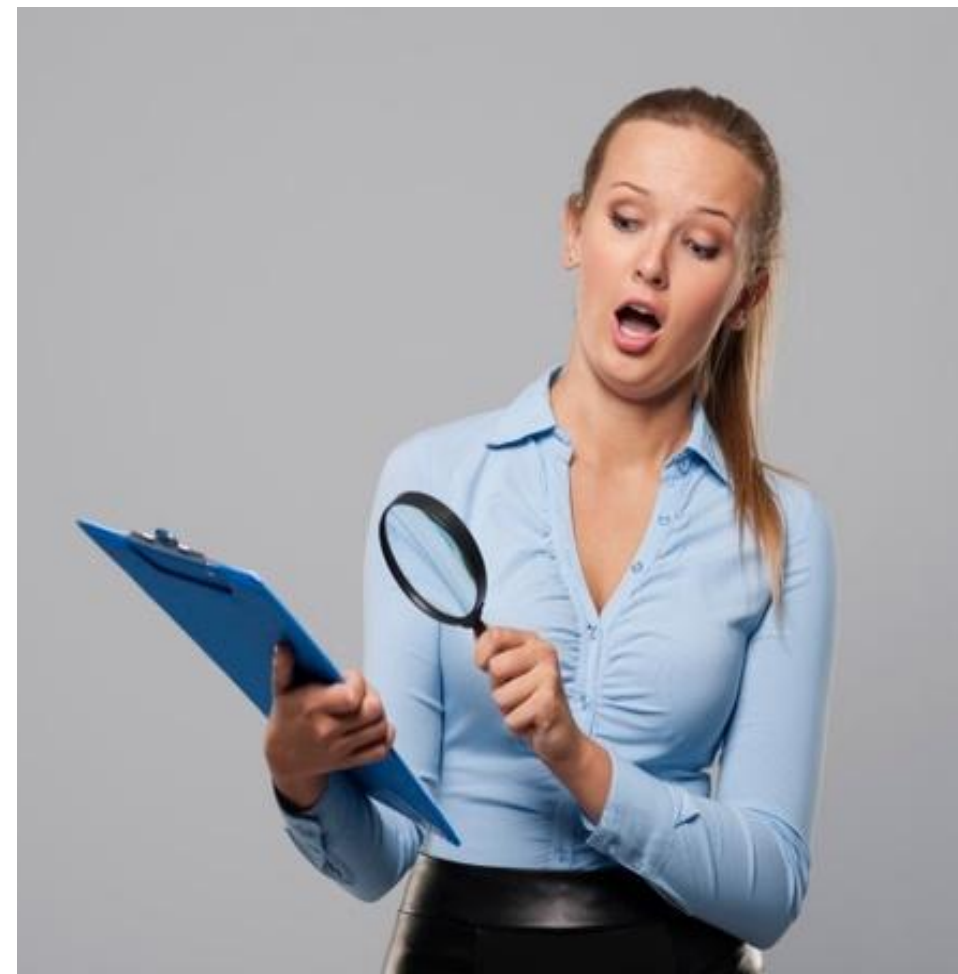
Segundo o delegado, os suspeitos podem responder por crimes de estelionato, falsificação ideológica, falsificação de documentos, usurpação de função pública e apropriação indébita. Se condenados, podem pegar até 15 anos de prisão.

"As investigações vão continuar. Agora, vamos analisar a documentação apreendida para identificar novas possíveis vítimas e estimar os prejuízos", disse. Ainda de acordo com Pacheco, a polícia pode pedir pela prisão preventiva do terceiro investigado, caso ele se oculte das investigações.



COMO IDENTIFICAR UM DOCUMENTO FALSO?

- Existência de fatores de **identificação** e **autenticidade** nos mais diversos documentos
- Os serviços extrajudiciais contam com os **selos de identificação**, sendo hoje existentes os selos de identificação digital.





Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Entrar

Pesquisar

Principal

1ª Vice-Presidência

2ª Vice-Presidência

Corregedoria

Ouvidoria

Consultas

Legislação

TJPR / Principal / Selos de Autenticidade

Publicador de conteúdo

[Retornar para página inteira](#)

Selos de Autenticidade

É obrigatória a utilização do selo de autenticidade em todos os atos praticados pelos notários e registradores.

A Corregedoria recomenda aos usuários dos serviços notariais e registrais a utilização do sistema de consulta de selos extraviados, clicando [aqui](#) (link externo).

Tweet

Curtir 0

G+

Principal

Institucional

Comunicação

Calendário

1ª Vice-Presidência

Institucional

Documentos

Boletins Informativos

2ª Vice-Presidência

A 2ª Vice-Presidente

Agenda

Conciliação e Mediação

Corregedoria

Institucional

Composição

Foro Judicial

Ouvidoria

Breve Histórico

Atribuições

Cartilha

Consultas

Consulta Processual

Diário da Justiça

Jurisprudência

Legislação

Diário da Justiça

Código de Organização e

Divisão Judiciárias

gov.br

CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICIPE

LEGISLAÇÃO

ÓRGÃOS DO GOVERNO ▼



Serviços ▼

inss.gov.br

Entrar

Mais Acessados ▼

Extratos/Certidões/Declarações ▼

Benefícios ▼

Outros Benefícios ▼

Recurso e Revisão ▼

Contribuinte Individual, Facultativo, Segurado Especial e Empregado Doméstico ▼

Extrato de Contribuições (CNIS)

Extrato de Empréstimo Consignado

Extrato de Pagamento de Benefício

Declaração de Beneficiário do INSS

Declaração de Atividade

Verificar Autenticidade de Documentos

Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)

Solicitar Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte

Extrato de Imposto de Renda

Calendário de Pagamento

Meu Cadastro

Declaração de Contribuinte Individual (DRSCI)

*O Poder da Justiça Cidadã.*CONHEÇA
O TJMG

PROCESSOS

JURISPRUDÊNCIA

LEGISLAÇÃO

CONHECIMENTO
JURÍDICOAÇÕES E
PROGRAMAS

TRANSPARÊNCIA

IMPRENSA

Consultar Selos e Atos



A consulta à validade do Selo de Fiscalização Eletrônico e ao detalhamento dos respectivos atos praticados é realizada mediante o preenchimento do número do selo e de parte de seu código de segurança, constantes do documento selado. Embora o código de segurança seja composto por quatro blocos, **apenas dois blocos serão habilitados para preenchimento**.

A transmissão dos dados relativos aos selos utilizados e aos respectivos atos notariais e de registro praticados será feita diariamente, até, no máximo, as **12 (doze) horas do dia seguinte ao da utilização do selo**, nos termos do artigo 11 da Portaria-Conjunta nº 09/2012/TJMG/CGJ/SEF-MG.

Filtros da consulta

Selo de Fiscalização Eletrônico:*

Código de segurança:*

(Informar apenas os dois blocos habilitados)

Primeiro bloco

Segundo bloco

Terceiro bloco

Quarto bloco

 Consultar



IBREP  escola
imobiliária